

Module 4.4 : la gestion du personnel de la copropriété

I. Le poste de gardien

Si le poste de gardien est inscrit dans le règlement de copropriété, **aucun vote** n'est nécessaire pour la création du poste.

Si le poste de gardien n'est pas inscrit dans le règlement de copropriété, il faudra voter en assemblée générale, à l'**unanimité**, la mise en place d'un gardien.

L'assemblée générale a seule qualité pour fixer le **nombre** et la **catégorie** des emplois. Une fois le vote réalisé, le syndic embauche le personnel et établit le contrat.

L'employeur du personnel de la copropriété est le **syndicat des copropriétaires**. Le contrat de travail est signé par le syndic qui agit en tant que **mandataire** du syndicat des copropriétaires. C'est également le syndic qui engage, congédie et fixe les conditions de travail du personnel du syndicat.

Le salarié est celui du syndicat. Son **salaire** lui est donc versé par le syndicat des copropriétaires qui paie également les **charges sociales**.

Il dépend de la **convention nationale collective** (CNC) du 11 décembre 1979 qui s'applique aux gardiens, concierges et employés d'immeubles. Le **Code du travail** pose également des droits minimaux. Le **contrat de travail individuel** négocié avec le salarié peut déroger aux dispositions du Code du travail et de la CNC uniquement si les clauses lui sont plus favorables.

II. L'embauche du personnel

A. La visite médicale

Conformément aux articles R4624-10 à R4624-18 du Code du travail, tout employeur recrutant un salarié doit organiser un examen médical d'embauche.

La demande médicale d'embauche est effectuée par l'employeur au moment de remplir la déclaration unique d'embauche. Cet examen peut avoir lieu avant l'embauche **ou** entre la date d'embauche et la fin de la période d'essai.

Toutefois, l'examen médical n'est pas obligatoire si le salarié occupait un emploi identique avec les mêmes risques d'exposition, si le médecin du travail possède la fiche d'aptitude établie suite à un examen médical de travail et si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu :

- soit dans les 24 mois précédents en cas de nouvelle embauche par le même employeur ;
- soit dans les 12 derniers mois si le salarié change d'entreprise.

Cependant, l'employeur devra effectuer cette visite préalable d'embauche si le salarié le demande.

B. Le suivi médical

Selon les articles R4624-16 à R4624-19 du Code du travail, le gardien qui exerce ses fonctions pour le compte du même employeur bénéficie de **visites médicales périodiques** par le médecin du travail.

Cette visite périodique doit avoir lieu **au moins tous les 24 mois** sauf si une périodicité supérieure est prévue par l'agrément du service de santé au travail.

L'objet de ces visites est de vérifier le maintien de l'aptitude du salarié au poste de travail occupé, et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

C. Obligation de non-discrimination

Le délit est constitué pour les personnes physiques par le fait d'opérer un choix entre des personnes en fonction de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de mœurs orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

L'auteur d'une discrimination encourt une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison, et 45.000€ d'amende (article 225-2 du Code pénal).

III. Différentes catégories de personnel

Il existe deux catégories de personnel : les employés d'immeubles dépendent de la catégorie A et les gardiens d'immeubles dépendent de la catégorie B.

Catégorie A : employés d'immeubles	Catégorie B : gardiens d'immeubles
• rattachés au régime de droit commun • rémunérés en fonction de leur temps de travail qui est fixé avec précision • généralement pas logés par l'employeur	• pas de référence horaire / rémunération en fonction du nombre d'UV • obligation d'offrir un logement de fonction sur le lieu de travail

IV. Le contrat de travail

A. Les clauses du contrat

Le contrat de travail doit **obligatoirement** préciser :

- les fonctions du salarié ;
- les conditions de travail (détail et décompte des tâches pour les salariés de catégorie B) ;
- la classification professionnelle et le coefficient hiérarchique du salarié ;
- les montants des appointements du salarié ;
- le lieu de travail ;
- l'évaluation du salaire en nature pour le personnel logé ;
- le point de départ et la date d'échéance du contrat pour les CDD.

B. Le temps de travail

Pour les employés de catégorie A, le contrat de travail indique un **temps de travail** avec, le cas échéant, des heures supplémentaires majorées de 25%.

Pour les employés de catégorie B, le contrat détermine une **liste de tâches** qui sont confiées au concierge ou au gardien. A chaque tâche correspond un **nombre d'UV** (*unité de valeur*) fixé par la Convention nationale collective. Toutefois, l'amplitude horaire ne peut pas être supérieure à 47,5 heures.

C. La période d'essai

Dans le cadre d'un **CDI**, la période d'essai sera fixée en fonction du coefficient et sera limitée à :

- 1 mois renouvelable une fois pour les salariés non logés ;
- 2 mois pour les salariés logés (catégorie A ou B) ;
- 2 mois renouvelable une fois pour les salariés classés agents de maîtrise (logés ou non).

Dans le cadre d'un **CDD**, la période d'essai ne peut pas excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines si la durée du contrat est inférieure ou égale à 6 mois, et d'un mois dans les autres cas.

V. Le service du gardien

Gardien à service partiel	Gardien à service permanent	Gardien à service complet
Hors accomplissement de ses tâches, il peut travailler à son domicile ou à l'extérieur.	• totalise entre 3.400 et 9.000 UV • doit assurer une permanence de jour	• totalise au moins 10.000 UV • totalise entre 9.000 et 10.000 UV avec une permanence de jour (nombre d'UV automatiquement porté à 10.000 UV)

A. Les unités de valeur (UV)

La convention collective dresse un tableau attribuant **pour chaque tâche** un nombre d'UV correspondant : par exemple, 60 UV par mois pour le nettoyage des cabines et des portes d'ascenseur.

La fréquence des tâches n'est pas prise en compte. Le nombre d'UV sera le même si le gardien sort les poubelles 2 ou 4 fois par semaine.

B. Unités de valeur et lot principal

Le **nombre de lots principaux** de la copropriété est retenu comme élément de référence pour l'attribution du nombre d'UV. Plus le nombre de lots principaux sera important, plus le nombre d'UV augmentera pour une même tâche.

Un local principal est un appartement, un local commercial ou encore un local professionnel auquel peut être attaché une cave, un parking... Une chambre de service qui n'est pas la dépendance d'un lot principal constitue également un lot principal à elle seule.

C. La pesée du poste (ou coefficient hiérarchique)

Chaque poste de travail est « pesé » en fonction de six critères :

- le **relationnel** (définit le lien relationnel avec les occupants de l'immeuble)
- les **compétences administratives**
- l'**autonomie** (initiative et prise de décision)
- les **compétences techniques** (savoir-faire technique nécessaire)
- la **supervision** (organisation et suivi des équipes)
- la **formation** (niveau de diplôme)

Chaque critère comporte 5 niveaux correspondant à un nombre de points précis. Le total des points des six critères permet de déduire la « pesée du poste », également appelée coefficient hiérarchique.

1. Relationnel

Ce critère recouvre le lien relationnel des gardiens et employés d'immeubles avec les occupants de l'immeuble et les personnes de passage, extérieures à l'immeuble.

Echelon	Description	Valorisation
A	Il n'est pas demandé d'échanges professionnels particuliers. Simple convivialité	100
B	Echanges professionnels et/ ou surveillance dans un ensemble sans complexité particulière	107
C	Echanges professionnels et/ ou surveillance dans un ensemble avec complexité particulière, c'est-à-dire répondant au moins à un des critères suivants : I. – Ensemble de plus de 60 lots II. – Avec un rôle de relais en médiation sociale et/ ou en gestion de conflits III. – Résidence majoritairement à forte rotation des occupants	112
D	Echanges professionnels et/ ou surveillance répondant au moins à un des critères suivants : IV. – Avec une responsabilité explicite en médiation sociale et/ ou en gestion de conflits V. – Ensemble situé dans un quartier classé par les pouvoirs publics en zone sensible sur le plan social et/ ou sécuritaire	118
E	VI. – Dans un ensemble de haut standing, faisant ainsi appel à la capacité d'initiative du salarié dans la réponse aux besoins variés des occupants, qui impliquent le recours à des prestataires extérieurs et leur suivi (conciergerie)	125

2. Compétences techniques

Ce critère évalue le niveau de savoir-faire technique à détenir pour un poste donné.

Echelon	Description	Valorisation
A	Aucune tâche technique n'est exigée	100
B	Réalisation de tâches d'entretien courant avec des produits, outils et machines ne nécessitant ni expérience, ni formation, ni habilitation spécifique en matière d'hygiène ou de sécurité, hormis celles nécessaires à une prise de poste standard	103
C	Réalisation de tâches d'entretien courant avec des produits, outils ou machines nécessitant une expérience et/ ou une formation et/ ou une habilitation spécifique (s) en matière d'hygiène ou de sécurité Réalisation de travaux de maintenance de premier niveau (*) simples et courants	107
D	Réalisation de travaux de maintenance de deuxième niveau (*)	112
E	Réalisation de travaux de maintenance de troisième niveau (*)	120
(*) Au sens de l'annexe IX de la présente convention collective.		

3. Compétences administratives

Ce critère évalue l'ampleur des compétences administratives à détenir pour un poste donné.

Echelon	Description	Valorisation
A	Il n'est pas demandé d'effectuer des tâches administratives	100
B	Transmission et distribution de documents aux résidents et/ ou tenue d'un registre manuscrit et/ ou rédaction de notes simples	103
C	Tâches de gestion administrative courantes impliquant l'usage de l'informatique et/ ou gestion de fonds de caisse pour l'achat de consommables	107
D	Tâches de gestion administrative complexes : élaboration de documents, alimentation d'un système de remontée d'informations, réalisation d'états des lieux, rédaction de comptes rendus	112
E	Responsabilités administratives : élaboration de budgets	120

4. Supervision

Ce critère recouvre le travail d'organisation, de suivi, voire d'évaluation des équipes internes et des prestataires externes intervenant sur les parties communes de l'immeuble.

Ainsi, il comprend deux sous-ensembles :

- la supervision d'autres salariés du même employeur ;
- la supervision de prestataires externes.

NB. – C'est le niveau le plus élevé qui sera retenu si les compétences nécessaires à un poste correspondent à des niveaux différents dans chacun de ces sous-axes.

Echelon	Supervision d'autres salariés du même groupement d'employeur (s)	Supervision de prestataires externes	Valorisation
A	Il n'est pas demandé de superviser	Il n'est pas demandé de superviser	100
B	Vérification du travail fait, rapportée à l'employeur, à son représentant ou à l'un de leurs salariés	Vérification du travail fait, rapportée à l'employeur, à son représentant ou à l'un de leurs salariés	103
C	Organisation et suivi technique du travail, selon les instructions de l'employeur, de son représentant ou de l'un de leurs salariés, sans pouvoir hiérarchique	Déclenchement de prestations simples, organisation et suivi technique de son exécution, dans le cadre de procédures ou d'une délégation formalisées	107
D	Définition des tâches, de l'organisation et du suivi technique du travail, avec responsabilité hiérarchique directe sur moins de 5 salariés	Déclenchement de prestations complexes, organisation et suivi technique de son exécution, dans le cadre de procédures ou d'une délégation formalisées	112
E	Définition des tâches, de l'organisation et du suivi technique du travail, avec responsabilité hiérarchique directe sur 5 salariés ou plus		120

travail et des qualifications professionnelles »

5. Autonomie

Ce critère recouvre le niveau de latitude dans l'organisation du travail, l'initiative et la prise de décision.

Echelon	Description	Valorisation
A	Il n'est pas demandé d'être autonome	100
B	Autonomie limitée par des instructions précises et détaillées des tâches, avec un contrôle fréquent par l'employeur, son représentant ou l'un de ses salariés	103
C	Instructions précises et détaillées des activités, sans contrôle fréquent par l'employeur, son représentant ou l'un de ses salariés	107
D	Instructions précises et détaillées des activités, sans contrôle fréquent par l'employeur, son représentant ou l'un de ses salariés, dont la réalisation fait appel à des compétences spécifiques en matière d'organisation et de planification	112
E	Responsabilité globale de bon entretien et de fonctionnement de l'ensemble immobilier, faisant l'objet d'une évaluation d'ensemble	120

6. Formation

Ce critère recouvre le niveau général nécessaire pour exercer le poste dans de bonnes conditions (et non pas le niveau de la personne en elle-même).

Echelon	Description	Valorisation
A	Poste n'exigeant pas de prérequis	80
B	Poste exigeant une maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter)	83
C	Poste exigeant un niveau correspondant a minima à un diplôme équivalent au niveau V de l'Education nationale (CAP hors branche) ou à un CQP de la branche (niveau I)	87
D	Poste exigeant un niveau correspondant a minima à un diplôme équivalent au niveau IV de l'Education nationale (baccalauréat), au CAP de la branche ou à un CQP de la branche (niveau II)	92
E	Poste exigeant un niveau correspondant a minima à un diplôme équivalent au niveau III de l'Education nationale	100

VI. Le salaire du gardien, concierge ou employé d'immeuble

A. Détermination du salaire

Salaire minimum conventionnel = (**Coefficient hiérarchique** x **Valeur du point**) + **Valeur fixe**

La **valeur du point** et la **valeur fixe** sont déterminées par la **convention collective**.

Le salaire brut global mensuel est constitué :

- du salaire minimum brut conventionnel multiplié par le taux d'emploi
- de la prime d'ancienneté
- du 13^e mois (versé chaque année au mois de décembre)
- de la prime « sortie de poubelles sélectives »
- d'un éventuel salaire supplémentaire contractuel (non obligatoire)

B. Avantage en nature

L'avantage en nature est lié à la **mise à disposition d'un logement** pour les gardiens d'immeubles de la catégorie B.

La valeur de l'avantage en nature est déjà comprise dans le **montant du salaire minimum** diffusé par la Convention nationale collective (CNC). Cette valeur obéit à un **barème conventionnel**.

La mise à disposition d'un logement de fonction est évaluée en appliquant à la surface exclusivement réservée à l'habitation (surface maximale à retenir : 60m²) le prix du mètre carré suivant la catégorie à laquelle se rattache le logement (catégorie 1, 2 ou 3). La valeur de l'avantage en nature est de :

- catégorie 1 : 3,211€ par m²
- catégorie 2 : 2,535€ par m²
- catégorie 3 : 1,872€ par m²

Le montant du salaire en nature ne peut pas être inférieur au montant fixé par l'Urssaf pour la plus faible tranche de rémunération et pour une pièce (70,80€ au 1^{er} janvier 2020).

L'avantage en nature est **imposable**.

C. La prime d'ancienneté

Les primes s'ajoutent au salaire minimum brut mensuel conventionnel. Elles doivent figurer d'une manière explicite sur le bulletin de paie.

Elles sont calculées sur le salaire brut mensuel conventionnel selon le barème suivant :

Année de service	Taux
3 ans	3%
6 ans	6%
9 ans	9%
12 ans	12%
15 ans	15%
18 ans	18%

Le montant de la prime est **plafonné** à 18%.

D. Le 13^e mois

Les salariés justifiant d'une présence **complète** pendant l'année civile perçoivent avec la paie de décembre une gratification égale au **salaire mensuel brut conventionnel**.

Le salarié justifiant de **moins de 12 mois** de présence perçoit cette gratification au **prorata** du temps travaillé, et en valeur à la date de départ si le salarié quitte l'entreprise en cours d'année.

E. La prime de tri sélectif

Les gardiens d'immeubles (catégorie B) chargés des tâches de traitement des ordures ménagères perçoivent une prime appelée « prime de tri sélectif ».

Le nombre de conteneurs nécessaires à ce tri sélectif n'intervient pas dans l'attribution de la prime.

Le montant de la prime est calculé en fonction du **nombre de lots principaux** de la copropriété dont est en charge le gardien (minimum 23€ brut et maximum 184€ brut).

Cette prime doit figurer sur le bulletin de salaire et est incluse dans l'indemnité de congés payés, mais est exclue de la gratification de 13^e mois.

VII. La taxe sur les salaires

La taxe sur les salaires est entièrement à la **charge de l'employeur** et calculée sur le montant des rémunérations brutes annuelles (y compris les avantages en nature).

Il n'y a **pas de taxe** si le montant annuel de la taxe est inférieur à 1.200€.

Si le montant de la taxe est compris entre 1.200€ et 2.040€, une **décote** sera opérée : le montant de la taxe sera égal aux 3/4 de la différence entre cette limite de 2.040 et le montant réel de la taxe.

VIII. Les congés payés

A. Le calcul

Les salariés ont droit à un congé payé annuel de **2,5 jours ouvrables par mois** de travail effectif (soit 30 jours par an), en sachant qu'ils peuvent prendre jusqu'à 4 semaines de congés du 1^{er} mai au 31 octobre.

Ce droit au congé est accordé à tout salarié qui a travaillé au moins 1 mois chez le même employeur.

La date de départ en congé est fixée d'un **commun accord** entre l'employeur et le salarié, avant le 1^{er} avril de chaque année.

Lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables (du lundi au samedi hors jours fériés), le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié coïncide avec un jour ouvrable.

L'indemnité de congés payés peut être calculée grâce à **deux méthodes** (règle du salaire maintenu ou règle du 1/10ème). Le salaire le plus élevé sera retenu.

B. Les majorations

Des majorations sont prévues par la **convention collective** :

- femmes de moins de 21 ans avec un enfant à charge (2 jours par enfant) ;
- prise de congés hors période (du 1^{er} novembre au 30 avril) : 1 jour supplémentaire pour un congé de 3 à 5 jours, et 2 jours supplémentaires pour un congé d'au moins 6 jours ;
- majoration pour ancienneté : 1 jour ouvrable pour 10 ans de service / 2 jours ouvrables pour 15 ans de service / 3 jours ouvrables pour 20 ans de service / 4 jours ouvrables pour 25 ans de service.

C. Le remplacement du gardien

Le gardien doit être **remplacé** durant ses congés.

Le syndic procède à son remplacement en signant un **CDD**. Le remplaçant percevra une rémunération majorée de 10% si le remplacement est inférieur à 2 mois. Il percevra en plus une indemnité de congés payés, le prorata du 13^e mois et une indemnité de fin de contrat (10%).

Le gardien logé peut **choisir son remplaçant** (article L7213-2 du Code du travail). Ce choix doit faire l'objet d'un agrément adressé par l'employeur dans un délai de 8 jours. Si l'employeur refuse le remplaçant proposé, le remplaçant choisi ne pourra pas être logé.

IX. La fin du contrat de travail

A. Démission

Le salarié doit aviser l'employeur par **LRAR** en respectant un **préavis** de :

- 8 jours pour un salarié non logé avec un coefficient hiérarchique inférieur ou égal à 602 points ;
- 1 mois pour un salarié logé ou avec un coefficient hiérarchique supérieur à 602 points.

Dans tous les cas, le logement de fonction devra être **libre** à l'expiration du préavis.

B. Licenciement

Quel que soit le motif, le licenciement devra être **motivé** et l'employeur sera tenu de respecter la **procédure** prévue par le Code du travail (entretien préalable, notification, possibilité de se faire représenter...).

La notification du licenciement devra être effectuée par **LRAR**.

Après la période d'essai, le **préavis** sera de 1 ou 2 mois (personnel de catégorie A) ou 3 mois (personnel de catégorie B).

Le salarié licencié (sauf pour faute grave ou lourde) recevra une **indemnité** majorée en fonction de son ancienneté. Elle n'est **pas imposable**.

C. Départ à la retraite

Si le départ à la retraite est **demandé par le salarié**, ce dernier est tenu au respect d'un **délai de prévenance** identique à celui prévu à l'article 14 en matière de démission. Toutefois, son départ ne constitue pas une démission.

L'employeur ne peut mettre fin au contrat de travail d'un salarié âgé **entre 65 et 69 ans** qu'avec l'**assentiment expresse ou tacite** de ce dernier. La mise à la retraite **d'office** par l'employeur redevient possible une fois que le salarié a atteint **70 ans**.

Si la mise à la retraite intervient à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter la **procédure de l'entretien préalable** (articles L1232-2 à L1232-4 du Code du travail).

Pour les salariés de catégorie A, le **préavis** est de 1 mois ou 2 mois (après 2 ans d'ancienneté). Pour les salariés de catégorie B, le préavis est de 6 mois à compter de la signification de la mise à la retraite.

Le logement de fonction devra être **libre** au terme du préavis.

X. La suppression du poste de gardien

Après le licenciement ou le départ à la retraite du gardien, si la copropriété ne souhaite pas embaucher un nouveau gardien, elle doit procéder à la suppression du poste de gardien par un **vote de l'assemblée générale** :

- soit à la majorité de l'**article 26** ;
- soit à l'**unanimité** si la suppression du gardien porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives.